



PUTUSAN

Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sofyan Taufik;
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 15 Nopember 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Telkom GG Tangkil II No.115 Rt.001 Rw.005 Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan (ditahan dalam perkara lain):

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 11 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SOFYAN TAUFIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai dan menyimpan senjata api**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SOFYAN TAUFIK** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata pistol Airsoftgun jenis pistol merk Colt kall. 6 mm tanpa nomor pabrik beserta 1 (satu) buah magazin dan 1 (satu) kotak kecil peluru ball bearing kall. 6 mm;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan/Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SOFYAN TAUFIK**, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2021, bertempat di Kp. Cibitung RT. 001 RW. 005 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi MANGIMPAL SILABAN, SH. MH., Saksi DANIEL P. BONE dan Saksi AHMAD HAFIZ A. (masing-masing anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Metro JAYA) menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah di Kp. Cibitung RT. 001 RW. 005 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya Kota Bekasi merupakan tempat dilakukannya pengguguran kandungan (aborsi), selanjutnya atas

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi MANGIMPAL SILABAN, SH. MH., Saksi DANIEL P. BONE dan Saksi AHMAD HAFIZ A. melakukan pemeriksaan di lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut, Saksi MANGIMPAL SILABAN, SH. MH., Saksi DANIEL P. BONE dan Saksi AHMAD HAFIZ A. menemukan adanya kegiatan pengguguran kandungan (aborsi) tersebut dimana kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah di Kp. Cibitung RT. 001 RW. 005 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya Kota Bekasi tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata pistol Airsoftgun jenis pistol merk Colt kall. 6 mm tanpa nomor pabrik beserta 1 (satu) buah magazin dan 1 (satu) kotak kecil peluru ball bearing kall. 6 mm yang ditemukan di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLDA Metro JAYA guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata pistol Airsoftgun jenis pistol merk Colt kall. 6 mm tanpa nomor pabrik beserta 1 (satu) buah magazin dan 1 (satu) kotak kecil peluru ball bearing kall. 6 mm tersebut adalah milik Sdr. BUDI (dalam daftar pencarian orang) yang ditiptkan dan disimpan oleh Terdakwa sejak Tahun 2015.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) pucuk senjata pistol Airsoftgun jenis pistol merk Colt kall. 6 mm tanpa nomor pabrik beserta 1 (satu) buah magazin dan 1 (satu) kotak kecil peluru ball bearing kall. 6 mm tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah dan tanpa adanya izin dari Kepolisian Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya
- Bahwa berdasarkan Pendapat Ahli RODHI SAGITA PUTRA selaku Ahli Senjata Api dan Bahan Peledak dari Subdit IV Direktorat Intelkam POLDA Metro JAYA, yang menerangkan :
 - Bahwa 1 (satu) pucuk senjata pistol Airsoftgun jenis pistol merk Colt kall. 6 mm tanpa nomor pabrik beserta 1 (satu) buah magazin dan 1 (satu) kotak kecil peluru ball bearing kall. 6 mm yang disimpan di rumah SOFYAN TAUFIK adalah masih aktif dan layak pakai dan apabila ditembakkan dapat membahayakan serta mengejutkan atau dapat mengancam jiwa orang lain.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengecekan barang bukti 1 (satu) pucuk senjata pistol Airsoftgun jenis pistol merk Colt kall. 6 mm tanpa nomor pabrik beserta 1 (satu) buah magazin dan 1 (satu) kotak kecil peluru ball bearing

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Bks



kall. 6 mm yang disimpan di rumah SOFYAN TAUFIK tidak memiliki dokumen dan tidak terdaftar / teregistrasi di Siyanmin Sendak Dit. Intelkam Polda Metro Jaya dan Bid Yanmas Baintelkam Mabes Polri atau pada Bidang Perizinan Senjata Api dan Bahan Peledak atau tidak memiliki surat izin penggunaan dan pemilikan senjata airsoft gun yang dikeluarkan oleh Polri atau surat izin dari Kepolisian.

- Bahwa senjata airsoft gun hanya digunakan untuk kepentingan olahraga menembak atau olahraga rekreasi dan atraksi/permainan (bukan untuk beladiri). Dalam hal perizinannya, pemilikan, penggunaan dan untuk memperjualbelikan senjata tersebut harus ada Surat Izin dari Kepolisian.
 - Bahwa apabila dilihat dari akibat penggunaannya dapat digunakan untuk mengancam dan mengejutkan, membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang ; dapat juga digunakan untuk melakukan tindakan kriminalitas oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Barang Bukti Nomor : BA/04/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh HERWANTO, SH, AQIL SUAL A, dan GUNADI DESTU IRAWAN selaku Pemeriksa pada Direktorat Intelijen Keamanan POLDA Metro JAYA yang telah melakukan pemeriksaan dan diperoleh keterangan mengenai senjata airsoft gun barang bukti tersebut dengan hasil hasil pemeriksaan :

Barang bukti tersebut : 1 (satu) pucuk senjata airsoft gun, jenis pistol, merk Colt, kall. 6mm, tanpa nomor pabrik, 1 (satu) buah magazen, 1 (satu) kotak kecil peluru ball bearing kall. 6 mm, asli buatan pabrik, dan senjata tersebut menggunakan Green Gas untuk menggerakkan dan mendorong ball bullet/ball bearing keluar dari laras ; Senjata airsoft gun tersebut dalam kondisi baik dan dapat digunakan atau ditembakkan. Secara keseluruhan, barang bukti senjata airsoftgun tersebut dalam hal bentuk dan mekanisme kerja maupun komponen senjatanya menyerupai komponen senjata api jenis Pistol, diantaranya : memiliki laras, memiliki pejera, memiliki popor / griep berfungsi sebagai tempat menyimpan magazen, memiliki memiliki per / pegas, memiliki magazen yang berfungsi sebagai tempat ball bullet/ball bearing dan green gas, memiliki pelatuk pemukul atau hummer guna melepaskan green gas keluar dari magazen dan ball bullet/ball bearing, memiliki triger dan pengaman triger, kerangka senjata terbuat dari bahan campuran, jika ditembakkan dengan dorongan green gas dapat melontarkan ball bullet/ball bearing keluar dari laras senjata, cara kerja senjata semi automatic, dimana ball bullet/ball bearing

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Bks



dapat dimasukkan kedalam magazen lebih dari satu butir dan dapat ditembakkan berulang-ulang.

Senjata Airsoft Gun tersebut hanya digunakan untuk kepentingan olahraga menembak atau olahraga rekreasi dan atraksi / permainan (bukan untuk beladiri). Dalam hal perizinannya ; pemilikan, penggunaan dan untuk memperjualbelikan senjata tersebut harus ada Surat Izin dari Kepolisian ; sesuai dengan pengertian senjata api pada Undang-Undang Senjata Api 1936 (Undang-Undang 19 Maret 1937 L.N No. 170 diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 30 Mei 1939 L.N. No. 278) tentang memiliki, perdagangan dan pengangkutan senjata api, mesiu dan amunisi di Indonesia ; yang dituangkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian senjata api untuk kepentingan olah raga dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball. Dilihat dari akibat penggunaannya dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, maka untuk pemilikan dan penggunaannya diberlakukan seperti senjata api, sesuai dengan pengertian senjata api *Pasal 1 (1c) UU Senjata Api 1936*. Apabila tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari Kepolisian dapat di Pidana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Hukum Istimewa Sementara pada tanggal 1 September 1951 (L.N. No. 78) ditetapkan suatu Undang-Undang Darurat tentang mengubah Ordonansi Peraturan Hukum Istimewa Sementara (L.N. 1948 No. 17) yang berbunyi sebagai berikut : **Pasal 1 A(1) Barang Siapa, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukum penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MANGIMPAL SILABAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Berawal ketika Saksi beserta Saksi DANIEL P. BONE dan Saksi AHMAD HAFIZ A. menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah di Kp. Cibitung RT. 001 RW. 005 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya Kota Bekasi merupakan tempat dilakukannya pengguguran kandungan (aborsi), selanjutnya atas informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi, Saksi DANIEL P. BONE dan Saksi AHMAD HAFIZ A. melakukan pemeriksaan di lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut, Saksi, Saksi DANIEL P. BONE dan Saksi AHMAD HAFIZ A. menemukan adanya kegiatan pengguguran kandungan (aborsi) tersebut dimana kemudian ketika dilakukan pengeledahan terhadap rumah di Kp. Cibitung RT. 001 RW. 005 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya Kota Bekasi tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata pistol Airsoftgun jenis pistol merk Colt kall. 6 mm tanpa nomor pabrik beserta 1 (satu) buah magazin dan 1 (satu) kotak kecil peluru ball bearing kall. 6 mm yang ditemukan di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLDA Metro JAYA guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata pistol Airsoftgun jenis pistol merk Colt kall. 6 mm tanpa nomor pabrik beserta 1 (satu) buah magazin dan 1 (satu) kotak kecil peluru ball bearing kall. 6 mm tersebut adalah milik Sdr. BUDI (dalam daftar pencarian orang) yang ditiptkan dan disimpan oleh Terdakwa sejak Tahun 2015.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) pucuk senjata pistol Airsoftgun jenis pistol merk Colt kall. 6 mm tanpa nomor pabrik beserta 1 (satu) buah magazin dan 1 (satu) kotak kecil peluru ball

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Bks



bearing kall. 6 mm tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah dan tanpa adanya izin dari Kepolisian Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata pistol Airsoftgun jenis pistol merk Colt kall. 6 mm tanpa nomor pabrik beserta 1 (satu) buah magazin dan 1 (satu) kotak kecil peluru ball bearing kall. 6 mm, adalah benar merupakan barang bukti yang saksi amankan pada saat penggeledahan rumah Terdakwa

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya/tidak Keberatan.

2. Saksi **DANIEL P. BONE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Berawal ketika Saksi beserta Saksi MANGIMPAL SILABAN dan Saksi AHMAD HAFIZ A. menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah di Kp. Cibitung RT. 001 RW. 005 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya Kota Bekasi merupakan tempat dilakukannya pengguguran kandungan (aborsi), selanjutnya atas informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi, Saksi MANGIMPAL SILABAN dan Saksi AHMAD HAFIZ A. melakukan pemeriksaan di lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut, Saksi, Saksi MANGIMPAL SILABAN dan Saksi AHMAD HAFIZ A. menemukan adanya kegiatan pengguguran kandungan (aborsi) tersebut dimana kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah di Kp. Cibitung RT. 001 RW. 005 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya Kota Bekasi tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata pistol Airsoftgun jenis pistol merk Colt kall. 6 mm tanpa nomor pabrik beserta 1 (satu) buah magazin dan 1 (satu) kotak kecil peluru ball bearing kall. 6 mm yang ditemukan di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLDA Metro JAYA guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata pistol Airsoftgun jenis pistol merk Colt kall. 6 mm tanpa nomor pabrik beserta 1 (satu) buah magazin dan 1 (satu) kotak kecil peluru ball bearing kall. 6 mm tersebut adalah milik Sdr. BUDI (dalam daftar pencarian orang) yang dititipkan dan disimpan oleh Terdakwa sejak Tahun 2015.



- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) pucuk senjata pistol Airsoftgun jenis pistol merk Colt kall. 6 mm tanpa nomor pabrik beserta 1 (satu) buah magazin dan 1 (satu) kotak kecil peluru ball bearing kall. 6 mm tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah dan tanpa adanya izin dari Kepolisian Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata pistol Airsoftgun jenis pistol merk Colt kall. 6 mm tanpa nomor pabrik beserta 1 (satu) buah magazin dan 1 (satu) kotak kecil peluru ball bearing kall. 6 mm, adalah benar merupakan barang bukti yang saksi amankan pada saat penggeledahan rumah Terdakwa

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya/tidak Keberatan.

3. Saksi **AHMAD HAFIZ A**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Berawal ketika Saksi beserta Saksi MANGIMPAL SILABAN dan Saksi DANIEL P. BONE menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah di Kp. Cibitung RT. 001 RW. 005 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya Kota Bekasi merupakan tempat dilakukannya pengguguran kandungan (aborsi), selanjutnya atas informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi, Saksi DANIEL P. BONE dan Saksi AHMAD HAFIZ A. melakukan pemeriksaan di lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut, Saksi, Saksi DANIEL P. BONE dan Saksi AHMAD HAFIZ A. menemukan adanya kegiatan pengguguran kandungan (aborsi) tersebut dimana kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah di Kp. Cibitung RT. 001 RW. 005 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya Kota Bekasi tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata pistol Airsoftgun jenis pistol merk Colt kall. 6 mm tanpa nomor pabrik beserta 1 (satu) buah magazin dan 1 (satu) kotak kecil peluru ball bearing kall. 6 mm yang ditemukan di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLDA Metro JAYA guna pengusutan lebih lanjut.



- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata pistol Airsoftgun jenis pistol merk Colt kall. 6 mm tanpa nomor pabrik beserta 1 (satu) buah magazin dan 1 (satu) kotak kecil peluru ball bearing kall. 6 mm tersebut adalah milik Sdr. BUDI (dalam daftar pencarian orang) yang dititipkan dan disimpan oleh Terdakwa sejak Tahun 2015.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) pucuk senjata pistol Airsoftgun jenis pistol merk Colt kall. 6 mm tanpa nomor pabrik beserta 1 (satu) buah magazin dan 1 (satu) kotak kecil peluru ball bearing kall. 6 mm tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah dan tanpa adanya izin dari Kepolisian Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata pistol Airsoftgun jenis pistol merk Colt kall. 6 mm tanpa nomor pabrik beserta 1 (satu) buah magazin dan 1 (satu) kotak kecil peluru ball bearing kall. 6 mm, adalah benar merupakan barang bukti yang saksi amankan pada saat penggeledahan rumah Terdakwa

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya/tidak Keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **SOFYAN TAUFIK** didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah rumah di Kp. Cibitung RT. 001 RW. 005 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya Kota Bekasi karena kedapatan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata pistol Airsoftgun jenis pistol merk Colt kall. 6 mm tanpa nomor pabrik beserta 1 (satu) buah magazin dan 1 (satu) kotak kecil peluru ball bearing kall. 6 mm tanpa ada izin dari pihak Kepolisian.
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata pistol Airsoftgun jenis pistol merk Colt kall. 6 mm tanpa nomor pabrik beserta 1 (satu) buah magazin dan 1 (satu) kotak kecil peluru ball bearing kall. 6 mm tersebut adalah milik Sdr. BUDI (dalam daftar pencarian orang) yang dititipkan dan disimpan oleh Terdakwa sejak Tahun 2015 dengan maksud untuk dijual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) pucuk senjata pistol Airsoftgun jenis pistol merk Colt kall. 6 mm tanpa nomor pabrik beserta 1 (satu) buah magazin dan 1 (satu) kotak kecil peluru ball bearing kall. 6 mm tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah dan tanpa adanya izin dari Kepolisian Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata pistol Airsoftgun jenis pistol merk Colt kall. 6 mm tanpa nomor pabrik beserta 1 (satu) buah magazin dan 1 (satu) kotak kecil peluru ball bearing kall. 6 mm adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penggeledahan rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata pistol Airsoftgun jenis pistol merk Colt kall. 6 mm tanpa nomor pabrik beserta 1 (satu) buah magazin dan 1 (satu) kotak kecil peluru ball bearing kall. 6 mm.

Menimbang, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah rumah di Kp. Cibitung RT. 001 RW. 005 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya Kota Bekasi karena kedapatan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata pistol Airsoftgun jenis pistol merk Colt kall. 6 mm tanpa nomor pabrik beserta 1 (satu) buah magazin dan 1 (satu) kotak kecil peluru ball bearing kall. 6 mm tanpa ada izin dari pihak Kepolisian.
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata pistol Airsoftgun jenis pistol merk Colt kall. 6 mm tanpa nomor pabrik beserta 1 (satu) buah magazin dan 1 (satu) kotak kecil peluru ball bearing kall. 6 mm tersebut adalah milik Sdr. BUDI (dalam daftar pencarian orang) yang dititipkan dan disimpan oleh Terdakwa sejak Tahun 2015 dengan maksud untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) pucuk senjata pistol Airsoftgun jenis pistol merk Colt kall. 6 mm tanpa nomor

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Bks



pabrik beserta 1 (satu) buah magazin dan 1 (satu) kotak kecil peluru ball bearing kall. 6 mm tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah dan tanpa adanya izin dari Kepolisian Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata pistol Airsoftgun jenis pistol merk Colt kall. 6 mm tanpa nomor pabrik beserta 1 (satu) buah magazin dan 1 (satu) kotak kecil peluru ball bearing kall. 6 mm adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penggeledahan rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara tanpa hak ;
3. Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

- Bahwa Terdakwa **SOFYAN TAUFIK** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*.
- Bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar serta tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50,



51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak” ;

- Bahwa dalam Undang-Undang Darurat RI Nomor 12/Drt/1951 ternyata tidak termuat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak”. Dengan menggunakan metode penafsiran (interpretasi) secara sistematis dengan menghubungkan pada ketentuan atau peraturan-peraturan lain yang secara khusus memang mempunyai korelasi yang erat dengan Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951, maka dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api ; secara jelas telah ditentukan bahwa senjata api yang berada ditangan orang yang bukan Polisi atau ABRI dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak disimpan atau dimiliki harus didaftarkan kepada Kantor Kepolisian Daerah yang ditunjuk oleh Kepala POLRI untuk mendapatkan ijin pemakaiannya / surat ijin sementara. Demikian pula mengenai senjata api yang berada ditangan anggota TNI didaftarkan menurut Instruksi Menteri Pertahanan, sedangkan yang berada ditangan POLRI menurut Instruksi Kepala Polri.
- Merujuk pada adanya ketentuan menurut UU dan Perpu dimaksud, maka secara jelas dalam hal ini dapat kiranya disimpulkan ; bahwa unsur “secara tanpa hak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tersebut haruslah ditafsirkan dengan arti “tanpa mendapat izin dari Pejabat Kepolisian yang berwenang”.
- Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, terungkap fakta Terdakwa dalam menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) pucuk senjata pistol Airsoftgun jenis pistol merk Colt kall. 6 mm tanpa nomor pabrik beserta 1 (satu) buah magazin dan 1 (satu) kotak kecil peluru ball

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Bks



bearing kall. 6 mm tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah dan tanpa adanya izin dari Kepolisian Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Barang Bukti Nomor : BA/04/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh HERWANTO, SH, AQQIL SUAL A, dan GUNADI DESTU IRAWAN selaku Pemeriksa pada Direktorat Intelijen Keamanan POLDA Metro JAYA yang telah melakukan pemeriksaan dan diperoleh keterangan mengenai senjata airsoft gun barang bukti tersebut dengan hasil hasil pemeriksaan :

Barang bukti tersebut : 1 (satu) pucuk senjata airsoft gun, jenis pistol, merk Colt, kall. 6mm, tanpa nomor pabrik, 1 (satu) buah magazen, 1 (satu) kotak kecil peluru ball bearing kall. 6 mm, asli buatan pabrik, dan senjata tersebut menggunakan Green Gas untuk menggerakkan dan mendorong ball bullet/ball bearing keluar dari laras ; Senjata airsoft gun tersebut dalam kondisi baik dan dapat digunakan atau ditembakkan. Secara keseluruhan, barang bukti senjata airsoftgun tersebut dalam hal bentuk dan mekanisme kerja maupun komponen senjatanya menyerupai komponen senjata api jenis Pistol, diantaranya : memiliki laras, memiliki pejera, memiliki popor / griep berfungsi sebagai tempat menyimpan magazen, memiliki memiliki per / pegas, memiliki magazen yang berfungsi sebagai tempat ball bullet/ball bearing dan green gas, memiliki pelatuk pemukul atau hummer guna melepaskan green gas keluar dari magazen dan ball bullet/ball bearing, memiliki triger dan pengaman triger, kerangka senjata terbuat dari bahan campuran, jika ditembakkan dengan dorongan green gas dapat melontarkan ball bullet/ball bearing keluar dari laras senjata, cara kerja senjata semi automatic, dimana ball

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Bks



bullet/ball bearing dapat dimasukkan kedalam magazen lebih dari satu butir dan dapat ditembakkan berulang-ulang.

Senjata Airsoft Gun tersebut hanya digunakan untuk kepentingan olahraga menembak atau olahraga rekreasi dan atraksi / permainan (bukan untuk beladiri). Dalam hal perizinannya ; pemilikan, penggunaan dan untuk memperjualbelikan senjata tersebut harus ada Surat Izin dari Kepolisian ; sesuai dengan pengertian senjata api pada Undang-Undang Senjata Api 1936 (Undang-Undang 19 Maret 1937 L.N No. 170 diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 30 Mei 1939 L.N. No. 278) tentang memiliki, perdagangan dan pengangkutan senjata api, mesiu dan amunisi di Indonesia ; yang dituangkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball. Dilihat dari akibat penggunaannya dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, maka untuk pemilikan dan penggunaannya diberlakukan seperti senjata api, sesuai dengan pengertian senjata api *Pasal 1 (1c) UU Senjata Api 1936*. Apabila tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari Kepolisian dapat di Pidana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Hukum Istimewa Sementara pada tanggal 1 September 1951 (L.N. No. 78) ditetapkan suatu Undang-Undang Darurat tentang mengubah Ordonansi Peraturan Hukum Istimewa Sementara (L.N. 1948 No. 17) yang berbunyi sebagai berikut : **Pasal 1 A(1) Barang Siapa, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukum penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun**

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni 1 (satu) pucuk senjata pistol Airsoftgun jenis pistol merk Colt kall. 6

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mm tanpa nomor pabrik beserta 1 (satu) buah magazin dan 1 (satu) kotak kecil peluru ball bearing kall. 6 mm tersebut adalah milik Sdr. BUDI (dalam daftar pencarian orang) yang dititipkan dan disimpan oleh Terdakwa sejak Tahun 2015 dengan maksud untuk dijual, dan tidak digunakan untuk kepentingan olahraga menembak atau olahraga rekreasi dan atraksi / permainan (bukan untuk beladiri).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, sedangkan Majelis Hakim dipersidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi dirinya baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan kepadanya juga dikenakan pidana denda dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat 2b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata pistol Airsoftgun jenis pistol merk Colt kall. 6 mm tanpa nomor pabrik beserta 1 (satu) buah magazin dan 1 (satu) kotak kecil peluru ball bearing kall. 6 mm, karena merupakan barang yang menjadi obyek dalam tindak pidana ini, maka sudah selayaknya Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Taufik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai dan menyimpan senjata api" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sofyan Taufik dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata pistol Airsoftgun jenis pistol merk Colt kall. 6 mm tanpa nomor pabrik beserta 1 (satu) buah magazin dan 1 (satu) kotak kecil peluru ball bearing kall. 6 mmDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh kami Adeng

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Kohar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Eka Saharta Winata Laksana,S.H., dan Suwarsa Hidayat,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadilah, S.Kom., S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi serta dihadiri oleh Fariz Rachman, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Eka Saharta Winata Laksana, S.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H.,M.H

Suwarsa Hidayat, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Fadilah, S.Kom, S.H.,M.H

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Bks